Nr. înreg. SUNTREE SOLAR TECH SRL 275/01.02.2024
Nr. înreg. CESIRO PRODUCTION SRL 05/01.02.2024

CONTRACT DE ACHIZIȚIE

Societatea SUNTREE SOLAR TECH SRL, cu sediul in jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Augustin Bena, nr. 14, telefon 0749101735, e-mail office@suntree.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01/817/2022, cod unic de înregistrare 46361925, cont bancar RO57 RNCB 0857 1729 8248 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, reprezentată legal prin Administrator, d-nul Fenișer Nicolae Florin, în calitate de Furnizor, pe de o parte,
și
Societatea CESIRO PRODUCTION SRL, cu sediul in jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Theodor Pallady, nr. 5, telefon 0741119266, e-mail cosmin.covaciu@cesiro.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1/1328/2021, cod unic de inregistrare 45050734, reprezentată legal prin Administrator, d-nul Covaciu Cosmin Adrian, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

Au hotărât de comun acord încheierea următorului contract în condițiile de mai jos:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizorul se obligă să furnizeze și să pună în funcțiune instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară conform Ofertei anexă la contract în cadrul proiectului cu titlul "Sursă Durabilă de Energie: Implementarea Sistemului Fotovoltaic de 1MW pentru Fabrica de Prelucrare a Nucilor, Alunelor, Pistacio și Migdalelor" și anume: servicii de organizare de șantier, lucrări de montare/instalare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice, dotări/bunuri pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (solare), pentru realizarea unei capacități de producție de 999.780 kWh. Se vor respecta cu rigoare specificațiile tehnice din oferta tehnică, după cum urmează:

Panouri fotovoltaice		
Panou ofertat	TOPHiKu6	
Număr panouri fotovoltaice	1754	
Putere instalata sistem (kWp)	999.780 kWp	
Caracteristici tehnice	Valori minimale solicitate	Valori ofertate
Garantia de performanță a puterii liniare	Minim 25 ani	30 ani
Garanția pentru materiale și manoperă	Minim 10 ani	12 ani
Degradarea puterii în primul an	<1%	<1%
Putere nominală max. (Pmax)	570 W	570 W
Tensiune de funcționare (Vmp)	41 V - 45 V	42.7 V
Curent de funcționare (Imp)	12 A - 15 A	13.35 A
Tensiune in gol (Voc)	48 V - 52 A	51.8 V
Curent de scurtcircuit (Isc)	12 A - 14 A	13.81 A
Eficiența modulului	20%-25%	22.10%
Temperatura de lucru	-40°C ~+85°C	-40°C ~ +85°C
Performanța la foc a modulului	TIP 1 (UL 61730 1500V) sau TIP 2 (UL 61730 1000V) sau CLASA C (IEC 61730)	TIP 1 (UL 61730 1500V) sau TIP 2 (UL 61730 1000V) sau CLASA C (IEC 61730)
Valoarea maximă a siguranței	23 A - 26 A	25 A
Toleranță la putere	0~+10W	0~+10W
Standarde de asigurare a calității	ISO 9001:2015/Sistem de management al calității ISO 14001:2015/Standarde pentru sistemul de management de mediu	ISO 9001:2015/Sistem de management al calității ISO 14001:2015/Standarde pentru sistemul de management de mediu

Dimensiuni	Suprafața estimată ocupată cu investiția propusă 10050 m2	Suprafața estimată ocupată cu investiția propusă 10050 m2

Invertorare Curent continuu/Curent alternativ		
Invertor ofertat	SUN2000-100KTL-M2	
Putere instalata sistem (kW)	800 kW	
Numar de invertoare	8	
Putere nominala invertor	100 kW	
Fază invertor	Trifazat	
Caracteristici tehnice	Valori minimale solicitate	Valori ofertate
Eficiență maximă	92% - 99%	98.5%
Eficiență europeană ponderată	92% - 99%	98.0%
Tensiune maximă de intrare	900 V - 1200 V	1100 V
Tensiune de pornire	150 V - 250 V	200 V
Interval de tensiune de funcționare MPPT	200 V ~ 1000 V	200 V ~ 1000 V
Tensiunea nominală de intrare	550 V - 650 V	600V
Curent maxim per MPPT	22 A - 32 A	30 A
Curent maxim de scurtcircuit per MPPT	30 A - 45 A	40 A
Putere activă nominală AC	90.000 W - 100.000 W	100.000 W
Putere aparentă maximă AC	90.000 VA - 110.000 VA	110.000 VA
Putere activă maximă (cosφ=1)	90.000 W - 110.000 W	110.000 W
Tensiune nominală de ieșire	380V/ 400V/ 480 V, 3W+(N)+PE	380V/ 400V/ 480 V, 3W+(N)+PE
Frecvența nominală a rețelei CA	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Curent nominal de ieșire	144,4 A @ 400 V, 120,3 A @ 480 V	144,4 A @ 400 V, 120,3 A @ 480V
Curent maxim de ieșire	160,4 A @ 400 V, 133,7 A @ 480 V	160,4 A @ 400 V, 133,7 A @ 480V
Factor de putere reglabil	0.8 defazaj înainte...0.8 defazaj înapoi	0.8 defazaj înainte...0.8 defazaj înapoi
Distorsiunea armonică totală maximă	<3%	<3%
Standarde de asigurare a calității	IEC 62109, IEC 61727	IEC 62109, IEC 61727

Invertorare Curent continuu/Curent alternativ		
Invertor ofertat	SUN2000-10KTL-M1	
Putere instalata sistem (kW)	200 kW	
Numar de invertoare	20	
Putere nominala invertor	10 kW	
Fază invertor	Trifazat	
Caracteristici tehnice	Valori minimale solicitate	Valori ofertate
Eficiență maximă	92% - 99%	98.5%
Eficiență europeană ponderată	92% - 99%	98.0%
Tensiune maximă de intrare	1000 V - 1200 V	1100 V
Tensiune de pornire	180 V - 250 V	200 V
Interval de tensiune de funcționare MPPT	140 V ~ 980 V	140 V ~ 980 V
Tensiunea nominală de intrare	550 V - 650 V	600V
Curent maxim per MPPT	10 A - 12 A	11 A
Curent maxim de scurtcircuit per MPPT	13 A - 16 A	15 A
Putere activă nominală AC	90.000 W - 10.000 W	10.000 W
Putere aparentă maximă AC	90.000 VA - 11.000 VA	11.000 VA
Putere activă maximă (cosφ=1)	90.000 W - 11.000 W	11.000 W
Tensiune nominală de ieșire	220V/ 380V/ 400 V, 3W+(N)+PE	220V/ 380V/ 400 V, 3W+(N)+PE
Frecvența nominală a rețelei CA	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Factor de putere reglabil	0.8 defazaj înainte...0.8	0.8 defazaj înainte...0.8

	defazaj înapoi	defazaj înapoi
Distorsiunea armonică totală maximă	<3%	<3%
Standarde de asigurare a calității	IEC 62109, IEC 61727	IEC 62109, IEC 61727

Baterie pentru stocare		
Baterie pentru stocare ofertat	LUNA2000-200KWH-2H1	
Putere instalata system (kW)	200 kW	
Numar de baterii	1	
Putere nominala baterie	200 kW	
Caracteristici tehnice	Valori minimale solicitate	Valori ofertate
Interval de tensiune de funcționare	140 V ~ 980 V	140 V ~ 980 V
Alimentare auxiliară	220Vac <= 4.2kW	220Vac <= 4.2kW
Grad de protectie	IP20 - IP70	IP55
Comunicare	Ethernet	Ethernet
Grad de protective EMC	CLASA A	CLASA A
Protectie CC	TIP 1 - TIP 2	TIP 2
Standarde de asigurare a calității	IEC 62619:2022	IEC 62619:2022

Sistem de monitorizare și control		
Număr de bucăți	1	
Caracteristici tehnice	Valori minimale solicitate	Valori ofertate
Smart meter: DTSU666-H	Sistemul de control şi monitorizare a sistemului fotovoltaic permite, prin intermediul unui software specializat, monitorizarea în fiecare moment a stării instalaţiei şi verificarea funcţionalităţii ei, cu posibilitatea vizualizării şi înregistrării tuturor indicaţiilor tehnice (tensiuni, curenţi, putere electrică, energie electrică produsă, energie electrică stocată, etc.).	Sistemul de control şi monitorizare a sistemului fotovoltaic permite, prin intermediul unui software specializat, monitorizarea în fiecare moment a stării instalaţiei şi verificarea funcţionalităţii ei, cu posibilitatea vizualizării şi înregistrării tuturor indicaţiilor tehnice (tensiuni, curenţi, putere electrică, energie electrică produsă, energie electrică stocată, etc.).
Smart Logger: SmartLogger3000A		
Software: FusionSolar Smart PV Management System		

2. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul convenit pentru executarea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar pentru îndeplinirea în totalitate și corespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul contract este de 4.885.057,20 lei fără TVA, valoare TVA 928.160,87 lei, valoare totală cu TVA inclus 5.813.218,07 lei, conform ofertei tehnice și financiare, astfel:

- Servicii de organizare de șantier = 1.800,00 lei fără TVA;
- Lucrări de montare/instalare și punere în funcțiune a instalației fotovoltaice = 1.940.281,20 lei fără TVA;
- Dotări/bunuri pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (solare), pentru realizarea unei capacități de producție de 1000 kwh/1 MWh = 2.942.976,00 lei fără TVA.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării contractului de finanțare între AFIR și Beneficiarul CESIRO PRODUCTION SRL pentru proiectul "Sursă Durabilă de Energie: Implementarea Sistemului Fotovoltaic de 1MW pentru Fabrica de Prelucrare a Nucilor, Alunelor, Pistacio și Migdalelor" și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

3.2 Prezentul contract se încheie sub clauză suspensivă în sensul că prezentul contract nu va intra în vigoare în cazul în care proiectul cu titlul "Sursă Durabilă de Energie: Implementarea Sistemului Fotovoltaic de 1MW pentru Fabrica de Prelucrare a Nucilor, Alunelor, Pistacio şi Migdalelor" depus de CESIRO PRODUCTION SRL în cadrul Schemei de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare cu finanţare din Fondul pentru Modernizare va fi declarat necâştigător.
3.3 Durata de execuţie a prezentului contract este de maxim 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acestuia.

4. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata lucrărilor se va face în maxim 3 tranşe în funcţie de progresul realizat de către furnizor şi de facturile emise de către acesta.

5. TERMEN DE EXECUŢIE

Termenul de livrare şi punere în funcţiune este de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului dintre beneficiar şi furnizor.

6. LEGEA

6.1 Legea Contractului este legea română. Furnizorul va respecta legile ţarii în care se realizează lucrările şi toate reglementările specifice aflate în vigoare în domeniul investiţiei.
6.2 Furnizorul va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele şi alte obligaţii referitoare la Lucrări, în conformitate cu legea şi reglementările aplicabile.

7. COMUNICAREA

7.1 Limba contractului este limba română.
7.2 În orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba română urmând a fi transmise celeilalte părţi cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.
7.3 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.
7.4 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
7.5 Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura utilizată are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

8. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

8.1 Pe lângă obligaţiile stabilite prin prezentul contract, Furnizorului îi revin toate obligaţiile şi răspunderile prevăzute de toate reglemetările în vogoare în domeniul investiţiei precum şi la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare. Acesta va executa, testa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Furnizorul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive, in îndeplinirea obiectului contractului.
Furnizorul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice şi calităţile solicitate de Beneficiar în Memoriul Tehnic şi declarate de către furnizor în oferta tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente şi/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
8.2 Furnizorul este pe deplin şi singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale. Nicio aprobare, consimţământ sau absenţă a unor observaţii ale Beneficiarului nu vor exonera Furnizorul de obligaţiile sale; Beneficiarului nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane.
8.3 Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Beneficiarului, măsurători/ ataşamentele şi, după caz, orice alte documente pe care Furnizorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar.
8.4 Furnizorul este responsabil de buna execuţie a lucrărilor contractate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

8.5 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficienţelor constatate în cadrul perioadei de garanţie, Furnizorul are obligaţia:
- de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată;
- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în conformitate cu Memoriul tehnic şi detaliile de execuţie aprobate de Beneficiar şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale şi echipamente cu altele de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. În orice situaţie Furnizorul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale;
- de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul şi confortul riveranilor şi de a nu restricţiona utilizarea căilor de acces prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia sau proprietatea Beneficiarului sau a oricărei alte persoane, cu excepţia zonei prevăzute pentru organizare de şantier;
- de a evita acumularea de obstacole inutile pe şantier;
- de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;
- Furnizorul are dreptul de a menține pe şantier până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
- de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse;
- de a monta la finalizarea lucrarilor,panoul de personalizare conform indicaţiilor pe care le va primi de la Beneficiar;
- de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării acestora, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
- de a inştiinţa anterior şi imediat Beneficiarul asupra iminenţei depăşiri a termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri.
8.6 Furnizorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă;
8.7 Furnizorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contract, pentru care responsabilitatea revine Furnizorului;
8.8 Costurile pentru racordarea şi consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Furnizor pe durata existenţei şantierului.
8.9 Furnizorul răspunde pentru viciile ascunse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si potrivit prezentului Contract.
8.10 Furnizorul va asigura controlul în faze determinante de către autorităţile competente conform prevederilor legale
8.11 Furnizorul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate şi sănătate în muncă. Furnizorul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii.
8.12 Furnizorul va respecta legile ţării în care se realizează activitatea, va emite toate înştiinţările şi va plăti toate taxele care îi revin ca obligaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

9. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

9.1 Dreptul de Acces pe Amplasament
Beneficiarul va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare – primire, amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.
9.2 Autorizaţii şi Acorduri
Achizitorul are obligaţia de a furniza Furnizorului toate autorizaţiile şi avizele obţinute în scopul execuţiei lucrărilor, conform prevederilor legale. Inceperea executiei lucrarilor este conditionata de emiterea autorizatiei de constructie.
9.3 Instrucţiuni emise de către Beneficiar
Furnizorul va respecta şi executa toate instrucţiunile emise de către Beneficiar cu privire la execuţia Lucrărilor.
În ipoteza în care Furnizorul consideră instrucţiunile Beneficiarului nejustificate sau de natura a-i produce prejudicii, va formula în scris obiecţiunile sale, în termen de 5 zile de la primirea instrucţiunii. Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă

executarea instrucţiunilor respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a Furnizorului.

9.4 Aprobări

Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Furnizorul de obligaţiile sale.

În privinţa obligaţiilor şi drepturilor părţilor, izvorâte din încheierea prezentului Contract, în nicio împrejurare, tăcerea nu are valoarea juridică a consimţământului.

9.5 Reprezentantul Achizitorului

Achizitorul poate numi/angaja o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane sunt nominalizate/desemnate de către Beneficiar şi comunicate Furnizorului. Beneficiarul va înştiinţa Furnizorul cu privire la autoritatea şi îndatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentanţilor Beneficiarului.

Beneficiarul va notifica în scris Furnizorul cu privire la identitatea reprezentanţilor săi atestaţi profesional pentru urmărirea executării lucrărilor si care ii reprezintă legal interesele.

Beneficiarul are obligaţia de a pune Furnizorului la dispoziţie întreaga documentaţie necesară pentru îndeplinirea Contractului, într-un exemplar, la termen astfel incat furnizorul să poata respecta termenele stabilite prin graficul de îndeplinire a contractului.

10. STANDARDE SI PROTECTIA MUNCII

7.1 FURNIZORUL garanteaza si raspunde ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in oferta, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii ascunse care ar diminua sau care ar anula valoarea ori posibilitatile de utilizare imediate sau ulterioare, conform conditiilor normale de folosire sau cele specificate in contract.

7.2. Sa execute lucrarile in conditii cerute de lege privind securitatea si protectia muncii pentru care este direct raspunzator.

11. INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR

In cazul in care:

Volumul sau natura lucrarilor neprevazute, conditiile climaterice extrem de nefavorabile sau oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza FURNIZORULUI si nu a survenit prin nerespectarea contractului de catre acesta, il indreptatesc pe acesta sa solicite prelungirca termenului de executie a lucrarilor sau a oricaror parti din acestea.

12. FINALIZAREA LUCRARII

9.1 La finalizarea lucrarii, FURNIZORUL are obligatia de a notifica in scris BENEFICIARUL ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand convocarea reprezentantilor imputemiciti sa efectueze receptia.

9.2 In cazul in care se constata lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate in scris FURNIZORULUI, stabilindu-se si termene pentru remediere si finalizare.

13. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARII SI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

10.1 Perioadele de garanţie acordate de către furnizor sunt:

Echipament sau lucrare	Durată garanţie
Invertoare	10 ani
Panouri fotovoltaice - continuitate în funcţionare	25 ani
Panouri fotovoltaice - materiale şi prelucrare	12 ani
Baterie	5 ani
Execuţie lucrare	2 ani

10.2 BENEFICIARUL are dreptul de a notifica imediat FURNIZORUL, in scris, orice plangere sau reclamare care apare in perioada de garantie a lucrarilor.

10.3 La primirea unei astfel de notificari, FURNIZORUL are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui materialele/produsele fara costuri suplimentare pentru BENEFICIAR.

10.4 BENEFICIARUL nu are dreptul de a interveni pentru repararea nici unei defectiuni in perioada de remediere, sub sanctiunea pierderii dreptului la garantie.

10.5 Termenele de intervenție, reparare și înlocuire:

a. Termene de intervenție:

• Accesare on-line sistem de management - maxim 4 ore;

• On-site - maxim 12 ore;

b. Termene de reparare:

• 48 ore panouri fotovoltaice;

• 72 ore alte componente;

c. Termene de înlocuire:

• 120 ore panouri fotovoltaice

• 240 ore alte componente

14. DETALII PRIVIND LIVRAREA, AMBALAREA SI DOCUMENTATIA DE CONFORMITATE

a. Procesul de livrare a echipamentelor:

• DDP - Delivered Duty Paid (Livrare Taxe Vamale Plătite): Vânzătorul livrează mărfurile la destinație, inclusiv plata tuturor taxelor și vămuirilor. Cumpărătorul preia mărfurile gata vămuite și descărcate.

b. Standardele de ambalare și manipulare a componentelor solare

• Cutii de carton sau lemn: Sistemul Fotovoltaic (Panourile fotovoltaice, invertoarele, bateriile etc.) va fi ambalat în cutii individuale de carton sau lemn pentru a le proteja împotriva zgârieturilor și avarierilor minore.

• Ambalarea cablurilor va fi realizata in Bobine si Tamburi: Cablurile fotovoltaice vor fi livrate pe bobine si tamburi pentru a facilita manipularea și instalarea ulterioară.

• Paletizare: Sistemul Fotovoltaic (Panourile fotovoltaice, invertoarele, bateriile etc.) vor fi așezate pe paleți și sigilate în folie de paletizare pentru a le facilita manipularea și transportul cu un stivuitor.

c. Documente necesare pentru certificarea conformității

• Certificat de Conformitate Tehnică (CCT): Acest document atestă că sistemul fotovoltaic îndeplinește standardele tehnice și reglementările aplicabile.

• Declaratia de Conformitate (DoC): Un document emis de producător sau furnizor care confirmă că produsul (în acest caz, sistemul fotovoltaic) este conform cu cerințele specificate.

• Certificat de Performanță Energetică: În unele jurisdicții, poate fi necesar un certificat care să ateste performanța energetică a sistemului fotovoltaic.

• Raport de Testare și Evaluare a Siguranței (Safety Testing and Evaluation Report): Include rezultatele testelor de siguranță și evaluarea conformității cu normele tehnice și de siguranță aplicabile.

• Certificat de Conformitate EMC (Electromagnetic Compatibility): Document care confirmă că sistemul nu interferează cu alte echipamente și este rezistent la interferențele externe.

15. PENALITATI. DAUNE-INTERESE

11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, FURNIZORUL nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract, BENEFICIARUL are dreptul de a deduce ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din valoarea lucrarilor neexecutate, de 0.01% pe zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Totalul penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia au fost calculate.

11.2 In cazul in care BENEFICIARUL nu onoreaza facturile la scadenta facturilor, acesta are obligatia de a plati penalitati de 0.01% pe zi de intarziere din valoarea facturilor restante pana la plata efectiva. Totalul penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia au fost calculate.

16. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti da dreptul parti lezate de a cere rezilierea prezentului contract si a pretinde plata de daune-interese.

12.2 Neachitarea avansului in termenul prevazut in contract poate da dreptul furnizorului de a cere rezilierea prezentului contract.

17. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract se modifica numai prin act additional, incheiat in forma scrisa si semnat de partile contractante, ca parte integranta a contractului.

18. FORTA MAJORA

14.1 Forta majora exonereaza de raspundere partie contractante pe perioada cat aceasta actioneaza. Forta majora se constata prin certificat emis, in conditiile legii, de catre Camera de Comert si Industrie.
14.2 Pe perioada de actiune a fortei majore, efectele prezentului contract se suspenda, fara a se aduce atingere drepturilor cuvenite partior pana la aparitia cazului de forta majora.
14.3 Partea care invoca forja majora, pentru exonerarea de raspundere, este obligata sa notifice celelalte parti, cat mai curand si in mod complet producerea ei, si sa ia toate masurile ce se impun, in mod rezonabil si care ii sunt la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
14.4 Nu constituie forta majora incapacitatea de plata, procedurile de reorganizare, dizolvare, lichidare sau faliment, blocajele financiare, decizii ale bancilor sau ale altor autoritati publice romane.

19. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

19.1 Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului propriu . Furnizorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri.
19.2 Furnizorul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, şi a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
19.3 În cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă privind comunicarea cercetarea şi înregistrarea evenimentelor. Furnizorul va transmite, urgent, Beneficiarului, detalii referitoare la producerea evenimentului.
19.4 Furnizorul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate, precum şi a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă.

20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

15.1 Partile contractante se obliga sa depuna toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere care se poate ivi intre ele, in legatura cu derularea prezentului contract, prin negociere inceputa in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului care este considerat neintelegere.
15.2 Prezentul contract se supune legislatiei romane in vigoare la data semnarii. Litigiile vor fi inaintate spre solutionare Instantelor judecatoresti competente.

21. ARHIVAREA

21.1 Toate actele şi/sau documentele, înscrisurile, datele, schitele, fotografiile, înregistrările si orice alte asemenea, precum şi orice baze de date (după caz), care se află în posesia Furnizorului în legătura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Furnizor sau de către personalul acestuia, vor fi arhivate şi organizate în mod cronologic, sistematic şi exact grupate în dosare, numerotate şi denumite în consecinta atat în format tipărit cât şi în format electronic, însoţite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora sa fie corespunzător.
21.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislaţia din România.

22. CODUL DE CONDUITĂ

22.1 Furnizorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Beneficiar, conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.

22. 2 Furnizorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului.
22.3 Furnizorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Furnizorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Furnizorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării contractului.

23. COMUNICARI

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul contract, în scris prin serviciul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

21.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momenul transmiterii, cât şi în momentul primiri
21.3 În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, mail comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, doar daca a fost c onfirmată în scris şi înregistrată.
21.4 Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

24. DEFINITII

In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre beneficiar si furnizor;
b) Beneficiar si furnizor - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre beneficiar in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) forta rmajora - eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si respectiv indeplinirea contractului;
e) zi - zi lucratoare; an - 365 de zile.

Prezentul contract a fost incheiat in data de 01.02.2024 in 2 (doua) exeplare, cate unul pentru fiecare parte.

Furnizor,
SUNTREE SOLAR TECH SRL
Fenişer Nicolae Florin

Beneficiar,
CESIRO PRODUCTION SRL
Covaciu Cosmin Adrian